PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad

Designa la autoridad de aplicación y reglamenta el control del cupo del 4 % en el Estado nacional (formulario y sistema del informe anual por organismo, verificación, convocatorias con puestos reservados) y los incentivos a la contratación privada: acreditación para la preferencia en compras públicas, aplicación automática de la reducción de contribuciones vigente y programa de empleo con apoyo.

Propuesta 84: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la publicación de la ley «Ley de pagos en fecha a prestadores y de cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad», art. 16)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 22.431, N° 24.013, N° 24.901 y N° 27.793, la Ley N° [●] de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad incorporó a la Ley N° 22.431 la obligación de cada organismo y entidad del Estado nacional de informar cada año el cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad, estableció su prioridad de ingreso en igualdad de mérito mientras no se alcance ese cupo y fijó responsabilidades por su incumplimiento.

Que la misma ley estableció incentivos a la contratación de personas con discapacidad en el sector privado: la preferencia en las contrataciones públicas en caso de igualdad de ofertas, la aplicación sin trámite adicional de la reducción de contribuciones prevista en el artículo 87 de la Ley N° 24.013, según el texto del artículo 17 de la Ley N° 27.793, y un programa de empleo con apoyo.

Que para que el cupo deje de ser una norma sin control es necesario un sistema único de información, con datos verificables y comparables entre organismos.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación – artículo 13. Desígnase autoridad de aplicación de los Capítulos II y V de la Ley N° [●] de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad a la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Sistema del informe anual – artículo 5°. La Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros habilita, dentro de los noventa (90) días, un sistema digital único para la presentación del informe anual previsto en el artículo 8° ter de la Ley N° 22.431, incorporado por el artículo 5° de la ley, con un formulario común para todos los organismos y entidades. Cada organismo designa un responsable de la carga, con rango no inferior a director o equivalente.

ARTÍCULO 3°.- Verificación de la condición. El sistema verifica la condición de discapacidad de las personas informadas con el registro de Certificados Únicos de Discapacidad de la Secretaría de Discapacidad, sin que el organismo empleador deba requerir nueva documentación a la persona. La información se trata conforme la legislación de protección de datos personales y el informe publicado no contiene datos personales.

ARTÍCULO 4°.- Informe consolidado. El informe consolidado que publica la Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital incluye, por organismo y entidad, el porcentaje de cumplimiento del cupo, su variación respecto del año anterior, las vacantes cubiertas por personas con discapacidad, los organismos que no presentaron el informe y las recomendaciones formuladas conforme el artículo 8° de la ley.

ARTÍCULO 5°.- Prioridad de ingreso – artículo 6°. Los organismos y entidades que no alcanzan el porcentaje del artículo 8° de la Ley N° 22.431 incluyen en cada proceso de selección la prioridad del artículo 6° de la ley, que se aplica cuando dos o más postulantes obtienen igual puntaje final, y realizan al menos una convocatoria anual con puestos reservados para personas con discapacidad. Las bases de cada proceso prevén los ajustes razonables de las pruebas.

ARTÍCULO 6°.- Falta grave – artículo 7°. La Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital comunica a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la autoridad superior de cada jurisdicción la nómina de organismos y entidades que no presentaron el informe en término, a los efectos de la responsabilidad prevista en el artículo 7° de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Preferencia en las contrataciones – artículo 9°. La proporción de personas con discapacidad en el personal de la oferente se acredita con una constancia que emite de oficio la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la base de la información del sistema de la seguridad social y del registro de Certificados Únicos de Discapacidad, referida al último mes declarado. La Oficina Nacional de Contrataciones incorpora la constancia al sistema electrónico de contrataciones dentro de los ciento veinte (120) días.

ARTÍCULO 8°.- Reducción de contribuciones – artículo 10. ARCA adecua, dentro de los noventa (90) días, el sistema de declaración jurada de los empleadores para aplicar de oficio la reducción del artículo 87 de la Ley N° 24.013 respecto de las personas cuya condición de discapacidad verifique con la información de la Secretaría de Discapacidad, sin solicitud ni trámite previo del empleador.

ARTÍCULO 9°.- Empleo con apoyo – artículo 11. El programa de empleo con apoyo financia, por persona y hasta doce (12) meses, el acompañamiento por un preparador laboral en el puesto de trabajo y la adaptación del puesto. Pueden acceder las empresas privadas y las entidades sin fines de lucro que contraten a una persona con discapacidad con contrato por tiempo indeterminado. La Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social aprueba sus bases dentro de los ciento veinte (120) días, en coordinación con la Secretaría de Discapacidad.

ARTÍCULO 10°.- Información pública de los incentivos. ARCA y la Secretaría de Trabajo y Empleo publican cada año la cantidad de empleadores y de personas alcanzadas por la reducción de contribuciones y por el programa de empleo con apoyo, sin datos personales.

ARTÍCULO 11°.- Gastos – artículo 14. El programa de empleo con apoyo se atiende con la reasignación de los créditos de los programas de empleo de la Secretaría de Trabajo y Empleo, conforme el artículo 14, inciso c), de la ley.

ARTÍCULO 12°.- Pagos en fecha. La Secretaría de Discapacidad y el Ministerio de Salud adecuan, dentro de los treinta (30) días, el calendario de pagos y de transferencias vigente a los plazos del Capítulo II de la ley.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app